

מסורת הש"ס

(א) וְלֵעֵל טוֹ. פסחים א,1.
(ב) פסחים ד. כ"מ קא.
(ג) וְכֵילָה ג. ושי"ג, ד) גיטין ח:א.
(ד) נְעִיר טוֹס' יצימות מז: ד"ס קסס וכו' מה שהניחו בקושיא, ו) לְעֵיל יד.,1.
(ז) [לסם מנייה רש"ש],
(ח) [דברים ו,1 ט] וינמא יא:1,
(י) אינא ליסורא דנשכירות כ"ל [ל"ס],
(כ) נְעִיר מוספות כ"ב פא.
(ג) הווא כר' אדמת,
(ל) נְע' מוס' ממנו ית: ד"ה מנין,
(מ) ונ"ע מוספות גיטין ת. ד"ה כבוש,
(ס) [בס"א: עתה],

תורה אור השלם

1. ולא תביא תועבה אל ביתך וְהִייתָ יָרוּם כְּמִדּוֹ שָׁקֵץ תִּשְׁקָצֶנּוּ וְתַעֲב תִּתְשַׁבְּנוּ בִּי יְהוָה הוּא:

דברים ז כו
2. לא תקלל יִרְשָׁלָּהּ וְלִפְנֵי עוֹר לא תתן מַכּוּל וְיִרְאָתָהּ מֵאֲלֹהֶיךָ אֵינִי יֹדֵהָ:
ויקרא יט יד

גיליון הש"ס

גמ' איש הלכה ברי יוסי. ער לנולד דף ז' ע"א מוס' ד"ה פשיטא:

הנהגות הב"ח

(א) תוספות ד"ה הא אמר וכו'
הא גופא אע"ג דליכא תרמי דנשכירות ליכא משום חגיגת קרקע מ"מ אינא הפקע ממנשי:
(ב) שם ד"ה קסבר וכו' מ"מ אינא לממנ.
כ"ב וכו' מוס' בקידושין דף טז ע"ב ד"ה והא ונ"ע במס' מכות דכ"ה ע"ב:

מוסף רש"י

לא לבית דירה אמרו.
אף במקום שהמירו להשכיר לא לבית דירה התירו אלא להעמיד זו כהמות ועלים ולא שדור הוא זה (פסחים ו,1 ובעי"ז לעיל טו.).
מוזחה חובת הדר הוא.
דדרשנין (מנחות לה.) ביתך, דךך באתך, למי שנכנס ויואל לה, זה הדר זה (ב"מ קא) לפי שהיא משמרתו (פסחים ד.).
גזרה לגזירה.
הא דלמדינן כטלי הש"ס שאין גזרין גזרה לגזרה, מהאי קרא נפקא ושמרתם את משמרת, עשו משמרת כלומר גזרה למשמרת לתורת, ולא משמרת למשמרת, שלא יעשו גזרה לגזרה (ביצה ב.).
כיבוש יחיד, דדוד, שלא היו כל ישראל יחד כדכר שחי כנסו ירושע שהיו כולם וכנסו לנזרך כל ישראל קודם חלקה, אבל דוד לא כנס אלא לנזרכו (גיטין ח.).

לפני אידיהן פרק ראשון עבודה זרה

משכירין להס כסים. ולא גזרינן אטו מכירה דאי נמי אחי לדי מכירה לא עבר אלאורייתא דכי כמיז לא תתן להס מן ומנייה" בא"י כמיז דחשיבא חנייתה ומיהו מכירה לכתחילה לא דגזרינן משום מכירה דארץ ישראל:
אצל לא שדום. דליכא תרמי לאיסורא:

והולא לארץ. דמרחק וליכא למיגזר מכירה דהתם אטו מכירה דא"י:
מוכרין כסים ומשכירין שדום. אבל מכירה דשדות לא כיון דליכא תרמי גזרינן:
טעמא דרבי יוסי מפרש בגמ':
אף במקום שאמרו להשכיר. כמים לא לבית דירה אמרו אלא לאשתמושי זהו בלתי ותיבנא:
מפני שנקראם על שמו. והרואה שמחממין בשבת אומר שהבנלים שלומין של ישראל הן:
גב' חונא דדר הוא. ולא חונא הבית הלךך ליכא אפקעתא דכמיז ביתך^(א) דךך באתך^(ב) אלאמא למי שנכנס ויואל לתוכה אזהר רחמנא:
היא גופא גזירה. שכירות אטו מכירה:
והא שכירות שדום דסוריא דגזירה לגזירה היא. דקס"ד משום שכירות דא"י איתמר:
שמים כיבוש. ובמכירה דסוריא ליכא ליסורא צין כמים צין שדות הלךך שכירות שדות דסוריא לאו גזירה היא משום שכירות דא"י אלא משום מכירות שדות דלאו גזירה היא אלא ליסורא דלאורייתא ומיהו לא אחמור זה רבנן למיגזר שכירות דכמים אטו מכירה:
אצל שדום דליכא תרמי גזרו. שכירות אטו מכירה:
וכמיז דאית כס' שדום ונתח"ל כו' שדום דאית כסו תרמי גזרו כסו רבנן. דמשכירין אלא מוכרין משום מכירה דא"י:
רבי יוסי אומר בא"י משכירין להס כסים. ולא גזרינן אטו מכירה:
אצל שדות דליכא במכירתן תרמי לאיסור' גזרינן שכירות אטו מכירה:
ה"ג **קסבר כיבוש יחיד לאו שמים כיבוש.** הלךך ליכא ליסורא במכירת כמים:
שדום דאית כסו תרמי גזרו כסו רבנן. מכירתן כסוריא אטו מכירה דא"י:
וניחוש דלמא אזיל האי ישראל. דשרית ליה לזבזי אחד עובד כוכבים ומוציין להאי יחיד:
ואזיל. האי עובד כוכבים ומוציין לה לתרמי פלגי לתמי ומעכב השלישית לעצמו ואיכא שכינה:
מיפקדינן גרסינן: א לפני דלפני כו'. כלומר לכולי האי לא חיישינן:
וסתמא

ומזבזין לה לתרי ^(א)אמר אבבי ^(ב)אלפני מפקדינן אלפני דלפני לא מפקדינן:
אף במקום שאמרו להשכיר:

משכירין להם בתים אבל לא שדות ובחז"ל מוכרין להם בתים ומשכירין שדות דברי רבי מאיר רבי יוסי אומר "בארץ ישראל משכירין להם בתים אבל לא שדות ובסוריא מוכרין בתים ומשכירין שדות ובחוץ לארץ מוכרין אלו ואלו ^(א)הא במקום שאמרו להשכיר לא לבית דירה אמרו מפני שהוא מכנים לתוכו עבודת כוכבים שנאמר וְלֹא יִשְׁכֹּר לוֹ אֶת הַמֶּרְחָץ מפני שהוא נקרא על שמו:
**גב' מאי אין צריך לומר שדות אילימא משום דאית בה תרמי חדא חניית קרקע וחדא דקא מפקע לה במעשר אי הכי בתים נמי איכא תרמי חדא חניית קרקע וחדא דקא מפקע לה במוזחה אמר רב משרשיא ^(ב)מוזחה ג'חובת הדר הוא:
בסוריא משכירין בתים כו':
מאי שנא מכירה דלא משום מכירה דארץ ישראל אי הכי משכירות נמי נגזור ^(ג)היא גופה גזרה ואנן ניקום וניגזור גזרה לגזרה והא שכירות שדה דבסוריא דגזרה לגזרה היא וקא גזרינן התם לאו גזרה הוא ^(ד)קסבר כיבוש יחיד שמים כיבוש שדה דאית ביה תרמי גזרו ביה רבנן בתים דלית בהו תרמי לא גזרו בהו רבנן:
בחוץ לארץ וכו':
שדה דאית ביה תרמי גזרו בהו רבנן בתים דלית בהו תרמי לא גזרו בהו רבנן:
אמר רבי יוסי אומר בארץ ישראל משכירין להם בתים וכו': מ"ט שדות דאית בהו תרמי גזרו בהו רבנן בתים דלית בהו תרמי לא גזרו בהו רבנן:
וכו': מ"ט קסבר יכיבוש יחיד לא שמים כיבוש ושדה דאית בה תרמי גזרו בה רבנן:
ובחז"ל מוכרין וכו': מאי טעמא כיון דמרחק לא גזרינן אמר רב יהודה "אמר שמואל ^(א)הלכה כרבי יוסי אמר רב יוסף ה"בבלבד שלא יעשנה שכונה וכמה שכונה תנא י'אין שכונה פחותה משלשה בני אדם ולחוש דלמא אזיל האי ישראל ומזבזין אחד עובד כוכבים ואזיל היאך ומזבזין לה לתרי אבבי ^(א)אלפני מפקדינן אלפני דלפני לא מפקדינן:
וסתמא**

בא.

הא אמר רב משרשיא מוזחה חובת הדר היא. פירוש וא"כ אין לגזור זהו שכירות אטו מכירה דמכירה לא מפקע לה ממוזחה אבל בשדות במכירה מפקע להו ממעשר ויש מפרשים מלאה התלויה זה אבל צית אין כלן הפקעה מפני שאין הבית עצמו חייב כיון שאין ישראל דר בתוכו ולא נהירה דל"כ מאי קאמר בסמוך לרבי יוסי שדה דאית ציה תרמי גזרו רבנן שכירות אטו מכירה הלא בשכירות גופא ^(א) אינא תרמי דנשכירות גופיה אינא הפקעה ממעשר שלא יעשר העובד כוכבים מאותה תבואה ועוד קשיא דלשון הפקעה משמע שמפקיע החיוב לגמרי מן הקרקע וכאן אין הפקעה עתה שהוא ציד העובד כוכבים אס זרע זה ישראל תתחייב לעשר לכך נראה לפרש דלמאי ^(ב) כמ"ד יש קנין וכשמוכרה לעובד כוכבים הוא מפקיעה ממש ממעשר שאפילו זרע ישראל לא יתחייב צמעשר אבל צית לא ימכרו לעובד כוכבים אלא שלא ידור זו ישראל אין כאן חיוב ממוזה מן התורה ואפילו אס שכרה ישראל אחר זרע תבואה דהכי קיימא לן דהא אמרינן פרק התבלת (מנחות

דף מז. ושם ד"ה טלית) השוכר צית בחז"ל כל ז' יום פטורה מן המזוזה מכאן ואילך חייבת בא"י חייבת מיד מכל מקום אין חיוב זה מן התורה דמלאורייתא פטורה לעולם כדכמיז ביתך ולא של אחרים ואף על גב דדרשנין ביתך באתך להניחה בימין דךך ביהא מ"מ תרי ביתך כתיבי אצל רבנן הוא דחייבוהו לאחר ז' יום מפני שהיא נראית כשלו מידי דהוה אטלית שאולה דכל ז' יום פטורה מן היליית ויה"נ לעולם מן התורה משום דכמיז כסותך ולא של אחרים ורבנן הוא דגזרו לאחר ז' יום מפני שנראית כשלו:

קסבר כיבוש יחיד שמים כיבוש. הקשה הר"ר אלחנן דבפ"ק דגיטין (דף ת. ושם) היכא דקמיז ג' דרכים שוותה סוריא לארץ ישראל וצגשלא דגרים לחז"ל

אמאי לא חשיב הא מילתא דהכא דבמכירת כמים ושכירות שדות שוות לא"י ובשכירות כמים שוות לחז"ל לארץ דהא אפילו צחדא פליג התם דקאמר עפרה טמא כחז"ל והרואה ליכנס לה צטהרה יכנס כא"י ואומר ר"י דתני ושירי ואע"ג דנתיח תנא למניינא ^(א) מ"מ אינא למימר תנא ושירי כדאשכחנא בהרבה מקומות ^(ב):
ביבויש יחיד. פ"ה שלא היה שם אורים ותומים וששים רבוא ויותר נראה כמו שפירש הר"ר יצחק מהרפוט דכל מה שכנס יחיד כגון יאיר צן מנשה אינו א"י אבל קשיא דאי מא"י הוא אין זה קרוי כיבוש יחיד ואם מחז"ל הוא אפי' היו שם ששים רבוא קרוי כיבוש יחיד לכך נראה כל שאין לו רשות לכנס נקרא חז"ל דכל זמן שלא כנס כל א"י לא היה לו רשות לכבוש חוזה לארץ והכי איתא בנספרי פרשת עקב כשכנס דוד ארם נהריס וארם לזבה אמר לו הקצ"ה סמוך לפלטיין שלך לא כבשת ואתה הולך ומכנס חוזה לארץ שנאמר ואת היצוסי יושב ירושלים וגו' ^(א):
אלרפני דרפני דא מפקדינן. האי סימנא בעלמא הוא כלומר לכולי האי לא חיישינן א"ג כיון דליסור שכינה שלא יבא היזק לישראל קרי ליה מכשול לפני עור:
אף במקום שאמרו להשכיר דא לבית דירה אמרו וכו'. יש לפקפק על מה היו סומכים בני אדם למכור ולהשכיר כמים לעובדי כוכבים ואף לבית דירה ויש רואים להביא רא' להתיר מדתניא בתוספתא ^(ב) כאן וכאן לא ישכיר אדם ביתו לעובד כוכבים מפני שידוע שמכנים לתוכה עבודת כוכבים אפ"ה משכירין להם ארוות ואולרות ופונדקאות אע"פ שידוע שמכנים לתוכו עבודת כוכבים משמע הטעם שיש שמחלק צין מקום שמכנים עבודת כוכבים בקביעות צין שאינו מכנים וצחק שאומר אינו מכנים עבודת כוכבים בקביעות שרי ולפי זה צעת ^(ג) שהעובדי כוכבים שביינו אינם מכניסין לבתיהם עבודת כוכבים בקביעות אלא כשיש שם מת או שנוטה למות וגם אותה שעה אינן עובדין אותם מותר אכן משם אין ראייה גמורה כי יש לתלות טעם היתר דארוות ואולרות דשמא לא אסרה התורה אלא צצית העשויה לדירה דכמיז לא תציא תועבה אל ציתך ולשם אפילו דרך עראי אסור אצל אותם כמים שאינם עשויים לדירה לא אסרה תורה ולהכי שרי ארוות ואולרות ורבינו חיים כהן היה מציא ראייה להתיר מדגרסינן צירושלמי אף במקום שאמרו להשכיר לא לבית דירה אמרו הא במקום שנהגו למכור מוכר אף לבית דירה ומשכיר אף לבית דירה והיה נראה לו הטעם דבחזן לארץ לא מיקרי ביתך אלא בצרך וקשו זה טובא חדא כי אין נראה לר"י שיגרע ישראל בחזן לארץ מעובד כוכבים דאפילו למ"ד אין קנין לעובד כוכבים בצרך ישראל בחוזה לארץ מיהא יש לו קנין ועוד קשה לרבי יהודה דגבי מוזחה דכמיז ביתך הכי נמי תימא דמי שיש לו צית בחוזה לארץ

עין משפט ונר מצוה

קא א מיי פיי מהלסת עבודת כוכבים ה"ג סמג לאלין מה טוש"ע י"ד סימן קנא סעיף ח:
קא ב מיי שס הלכה ד טור שו"ע שס סעיף י:

קא ג מיי פרק ה' מהל' מוזחה הלי"א סמג עשין כג טור שו"ע י"ד סימן קנא סעיף ב:
קא ד מיי פ"א מהל' תמועות הל"צ וע"ש:

קא ה ו ז מיי פיי מהל' עבודת כוכבים ה"ג סמג לאלין מה טור שו"ע י"ד סי' קנא סעיף ט:

רבינו הגנאל

צריך לומר שדות: [בב']
גזרי' שכירות אטו מכירה ואמר' מאי עילוייה דשדות מן הבתים אילימא משום דאית בשדות תרמי איסורי חדא דיהבת להו חגיגה בקרקע וחדא דקא מפקעת להו מן המעשר בתים נמי הא איכא [תנויה] בקרקע ופקיעת מוזחה ופרקי' מוזחה חובת הדר הוא.
בסוריא משכירין בתים לעובדי כוכבים אבל לא שדות אוקימנא קסבר כיבוש יחיד שמים כיבוש אע"ג דדוד הוא דבכשניהו ארץ ישראל היא שדות דאית בהו [תר'] איסור כדאמרו גזרי' שכירות אטו מכירה בתים דלית בהו אלא משום חגיגה בקרקע בלבד לא גזרו שכירות אטו מכירה.
בחוצה לארץ מוכרין בתים כו' ר' יוסי אומר אף בארץ ישראל משכירין להם בתים ובסורי' מוכרין להם בתים ומשכירין שדות ובחוצה ארץ מוכרין אלו ואלו לר' יוסי שדות בא"י דאית בהו תרמי גזרו רבנן שכירות אטו מכירה בתים לא גזרו בהו בשכירות בסוריא קסבר ר' יוסי כיבוש יחיד לאו שמים כיבוש ואינו א"י מכירת בתים דליכא אלא חדא ושכירות שדות אע"ג דאיכא תרמי לא גזרו רבנן ואלו אמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כר' יוסי ויכליד שלא יעשם שכונה.
תנא אין שכונה פחותה מ' בני אדם וניחוש דלמא האי דובנת ליה אויל ומזבזין לאחרים והוו להו שכונה ופרקי' לפני עור לא תתן מכשול מפקדינן לפני דלפני לא מפקדינן:
[פסקא] אף במקום שהמירו להשכיר